

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1611/2536

นาง สม บุญ พัก อินทร์
นาย สม ชัย ลีมนน กิจ

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1382

เมื่อผู้ร้องได้ครอบครองที่ดินพิพาทจนได้กรรมสิทธิ์แล้วไม่มีกฎหมายใดบัญญัติให้กรรมสิทธิ์ของผู้ร้องสิ้นสุดลงโดยการไม่ใช้ ดังนั้นแม้จะปรากฏว่าผู้ร้องไม่ได้ยึดถือครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทมาเป็นเวลา 2 ปี ตราบใดที่ยังไม่มีผู้อื่นมาแย่งกรรมสิทธิ์ ผู้ร้องหาเสียกรรมสิทธิ์ไปไม่ เมื่อข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าผู้ร้องครอบครองที่ดินพิพาทแทนผู้คัดค้าน แต่เป็นการครอบครองโดยเจตนาเป็นเจ้าของตลอดมาจนครบสิบปี ผู้ร้องย่อมได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382

ผู้ร้องยื่นคำร้อง ขอให้ศาลมีคำสั่งว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 2853 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวาเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้าน ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 2853 ตำบลตลิ่งชันอำเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวา ซึ่งเป็นแปลงที่อยู่ติด
คลองชลประทานตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องโดยชอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1382 (โดยการครอบครองปรปักษ์) ให้ยกคำคัดค้าน

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "... จากเหตุผลดังกล่าวมาฟังไม่ได้ว่าผู้ร้องครอบครองที่ดิน
พิพาทแทนผู้คัดค้าน แต่เป็นการครอบครองโดยเจตนาเป็นเจ้าของตลอดมา ย่อมได้
กรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ฎีกาของผู้คัดค้านฟัง
ไม่ขึ้น

ส่วนที่ผู้คัดค้านฎีกาอีกข้อหนึ่งว่า ผู้ร้องขาดสิทธิครอบครองมาเป็นเวลา 2 ปี
ก่อนฟ้องคดีนี้ จึงไม่ได้กรรมสิทธิ์นั้น เห็นว่าเมื่อข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่า ผู้ร้องได้ครอบ
ครองที่ดินพิพาทจนได้กรรมสิทธิ์มาเป็นเวลานานแล้ว ก็ไม่มีกฎหมายใดบัญญัติให้
กรรมสิทธิ์ของผู้ร้องสิ้นสุดลงโดยการไม่ใช้ ดังนั้นแม้จะปรากฏว่าผู้ร้องไม่ได้ยึดถือ
ครอบครองทำประโยชน์ที่ดินพิพาทมาเป็นเวลา 2 ปี ก่อนฟ้องจริงตามที่ผู้คัดค้านฎีกา
ทราบใดที่ยังไม่มีผู้อื่นมาแย่งกรรมสิทธิ์ไป ผู้ร้องก็หาเสียกรรมสิทธิ์ไปไม่ ฎีกาผู้
คัดค้านข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน"

พิพากษายืน

(สุเมธ อุปนิสากร-วิทวัส อยู่วัฒนา-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ